

0023612-55.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL COELHO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior.

Vistos.

RAFAEL COELHO DA SILVA, qualificado nos autos, foi condenado como incurso no art. 155, "caput" c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0023612-55.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0023612-55.2016.8.26.0050 - c. 2016/000855

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL COELHO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior.

Vistos.

RAFAEL COELHO DA SILVA, qualificado nos autos, foi condenado como incurso no art. 155, "caput" c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto e pagamento de 3 dias-multa, no unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade imposta por 10 dias-multa.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 14/08/2017 e em 09/08/2017 para o réu e sua defesa (fls. 167).

É o breve relatório.

DECIDO.

De rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Considerando a pena imposta na sentença, com fundamento no artigo 109, inciso VI do Código Penal, o prazo prescricional a ser considerado é de 3 anos, período que já transcorreu integralmente desde o trânsito em julgado para as partes até a presente data sem o início da execução da pena.

Anoto que, conforme FA de fls. 174/176, também não se verificou qualquer causa interruptiva do lapso.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAFAEL COELHO DA SILVA pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA